

형사사건 변호활동에 관한 업무지침

[공소청 예규 제0000호, 인권기획담당관][2026. 10. 2. 시행]

제정 대검 예규 제1133호, 2020. 10. 28.

개정 공소청 예규 제137호, 2026. 10. 2.

제1조 【목적】 이 지침은 형사사건의 처리과정에서 변호사의 변호활동에 대한 공소청 공무원의 업무처리 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【정의】 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "형사사건"이란 공소청 공무원이 취급하는 일체의 사건을 말한다.
2. "변론"이란 공소청 공무원이 취급 중인 형사사건의 처리과정(접수 이후 집행까지의 모든 과정)에서 변호사가 그 처리절차 또는 내용에 관하여 공소청 공무원을 상대로 구두(전화, 문자전송, 면담 등 방식 포함) 또는 서면으로 법률상·사실상의 의견을 진술 또는 제출하는 것을 말한다.
3. "변호활동"이란 변론, 대리, 신청, 문의, 면담 참여, 서면제출 등 변호사가 그 변호권에 기해 행하는 일체의 모든 활동을 말한다.

제3조 【기본자세】 공소청 공무원은 변호사의 적법한 변호활동을 보장하고, 그 변호활동에 관한 관계 법령이 준수될 수 있도록 한다.

제4조 【선임서 등 미제출 변호활동 금지】 ① 공소청 공무원은 취급 중인 형사사건에 관하여 선임서나 위임장 등 변호권의 근거서류를 제출하지 아니한 변호사의 변호활동을 허용하지 아니한다.

② 공소청 공무원은 변호사의 변호활동을 허용하기 전에 미리 제1항의 근거서류를 확인해야 한다. 다만, 근거서류의 제출 여부를 즉시 확인하기 어려운 '전화에 의한 변호활동'이 있는 때에는 해당 변호사에게 근거서류의 제출 여부를 묻는 방법으로 확인한 후 그 변호활동을 허용할 수 있다.

③ 공소청 공무원은 변호사가 제1항의 근거서류를 제출하지 아니하고 변호활동을 한 사실이 확인된 때에는 '선임서·위임장 등 미제출 변호활동 신고서(별지 서식)'를 작성하여 소속 청 검찰 담당 검사에게 제출한다.

제5조 【선임 등 입력】 공소청 공무원은 취급 중인 사건에 관하여 선임서나 위임장 등 변호권의 근거서류가 제출된 사실이 확인된 때에는 지체없이 변호사의 성명, 신분, 소속, 연락처, 선임일자 등을 형사사법정보시스템(KICS)에 입력한다. 변호사가 수 명인 경우에는 모두 입력한다.

제6조 【선임 등 목적의 사건문의에 대한 안내】 ① 공소청 공무원은 취급 중인 사건에 관하여 변호사가 선임이나 수임 등을 위한 목적으로 사건번호, 죄명, 주임검사 성명 등 사건정보를 문의한 때에는 사건관계인 본인이나 형사사법포털 시스템 등을 통해 확인하도록 안내한다.

② 공소청 공무원은 체포나 구속된 피의자를 위해 변호인이 되려는 변호사가 형사소송법 제34조에 따라 접견을 요청한 때에는 인치 또는 구금 장소 등 접견에 필요한 정보를 안내한다.

제7조 【변호활동 등의 KICS 입력】 ① 공소청 공무원은 취급 중인 사건에 관하여 '방문(면담)을 통한 구두 변호활동' 일정과 장소 등을 미리 변호사와 협의한 때에는 형사사법정보시스템(KICS)의 '출석요구/자료제출 문자전송'을 이용하여 그 일정을 공소청 방문자등록시스템에 등록한다.

② 공소청 공무원은 취급 중인 사건에 관하여 제1항에 따른 일정과 장소 등을 미리 협의하지 않은 변호사가 공소청을 방문하여 면담을 요청할 때에는 변호활동 필요성 등을 고려하여 제1항과 같이 등록한 후 면담할 수 있다.

③ 공소청 공무원은 취급 중인 사건에 관하여 변호사가 ① 방문(면담) 또는 전화 등에 의한 구두변론, ② 면담 참여, ③ 서면제출 등의 변호활동을 한 때에는 형사사법정보시스템(KICS)의 '변호활동 관리'에 변호사 성명, 변호활동 일자 및 유형 등을 입력한다.

④ 공소청 공무원은 변호사에게 제3항의 변호활동 내용 등을 정리한 서면의 제출을 요청할 수 있다. 다만, 이미 동일한 취지의 서면이 제출된 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 공소청 공무원은 취급 중인 사건에 관한 제3항의 입력 내용을 열람할 수 있다.

⑥ 제3항의 입력 내용은 사건처리가 완료된 후에도 완결사건부 등에 계속 보존한다.

제8조 【변호활동 내역 등의 비공개】 공소청 공무원은 수사나 징계 절차와 관련하여 필요한 경우를 제외하고는 제4조의 '선임서·위임장 등 미제출 변호활동 신고서', 제7조의 변호활동 관리부를 공개하지 아니한다.

제9조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 발령일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2020. 10. 28.>

제1조 【시행일자】 이 지침은 2020. 11. 9.부터 시행한다.

제2조 【「형사사건 변론에 대한 업무지침」 폐지】 이 지침 시행과 동시에 '형사사건 변론에 대한 업무지침(대검 정책기획과, 2016. 9. 19.)'은 폐지한다.

제3조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2021. 1. 1. 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12. 31.을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2026. 10. 2.>

제1조 【시행일자】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다. 단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조, 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 지침에 따른다.

(별지)

[선임서·위임장 등 미제출 변호활동 신고서]

변 호 사	☐ 성명(소속) :		
사 건	☐ 사건번호 :		☐ 주임검사 :
변호활동 일시	☐ 0000. 00. 00. 00:00		
변호활동 내용	☐ 방식 : ① 방문 구두변론 ② 전화 구두변론 ③ 서면제출 ④ 기타() ☐ 요지 : ()		
참고사항	(변호활동 관련 특이사항이 있는 경우 기재)		
작 성 자	☐ 성명 :	☐ 소속 :	☐ 직급 :
	☐ 신고일자 :		